

عقد اتفاق

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩ / ٧ / ٩ م

تم الاتفاق والتراض بين كل من :-

أولاً: السادة / جمعية الدعية التعاونية - ويمثلها في هذا العقد السيد/ جراح سعد الدوسري

- بصفته رئيس مجلس الإدارة - ومقره منطقة الدعية قطعه [٤] مبني إدارة جمعية الدعية التعاونية

ويسمى فيما بعد

[الطرف الأول]

ثانياً : السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية

وعنوانها : الفروانية - شارع علي فهد الدولية - مجمع الخرينج التجاري مكتب [١] ميزانين

ويسمى فيما بعد

[الطرف الثاني]

بموجب هذا العقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين علي ما يلي :

تمهيد : لما كان الطرف الثاني يرغب في عرض وبيع منتجاته [شيبس ليز] داخل السوق المركزي التابع للطرف الأول والكانن بالدعية - مركز الدعية [ق ٤]

وقد تقدم بطلب إلي رئيس مجلس إدارة الجمعية .

- وحيث وافقت إدارة الجمعية علي السماح للطرف الثاني باستئجار [جندولة] داخل السوق المركزي مقابل إيجار سنوي بمبلغ إجمالي وقدره [فقط سبعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير سنوياً] فقد تلاقى إرادة الطرفين علي إبرام هذا العقد وفقاً علي ما يلي :-

البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وبند مكمل له .

البند الثاني : وافق الطرف الأول [الجمعية] علي السماح للطرف الثاني بعرض وبيع وتسويق منتجاته من السلع التالية [شيبس ليز] داخل السوق المركزي في الجزء المخصص له بمعرفة إدارة السوق المركزي والمتفق عليه بين الطرفين .

البند الثالث : وافق الطرف الأول علي تحديد الموقع والمساحة المسموح بها للطرف الثاني والتي تقدر [جندوله] تخصص للطرف الثاني لبيع وعرض المنتجات المتفق عليها ولا يحق له تجاوز مساحتها أو تغيير موقعها إلا بكتاب يقدمه إلي إدارة الجمعية ويتم الموافقة عليه مسبقاً .

البند الرابع : لا يجوز للطرف الثاني أن يستغل المساحة المحددة أعلاه في غير النشاط الذي أعد من أجله .

البند الخامس : مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٧/٩ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٧/٨ م ويجدد العقد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده علي أن يكون ذلك قبل نهاية العقد الحالي بثلاثين يوماً علي الأقل .

التاريخ :

البند السادس : يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي للطرف الأول مبلغ وقدره [٧٥٠ د.ك لا غير] فقط سبعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير سنويا [ويقدمها للطرف الأول وذلك بصفة دورية أو تخصم من حسابه لدي الجمعية [حسب ما يتم الاتفاق عليه] وذلك نظير تمكينه من المكان المخصص له

البند السابع : يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين المكان المذكور معاينة نافية للجهالة ووجده بحالة جيدة وصالحا تماما لأداء الغرض المعد من أجله وتعهد بصيانته والمحافظة عليه دائما لكي يكون صالحا للغرض الذي خصص من أجله .

البند الثامن : يقر الطرف الثاني بالتزامه بكافة القرارات الصادرة من اتحاد الجمعيات التعاونية ، وأن تكون جميع أصنافه معتمدة وصادر بها تعميم من الاتحاد .

البند التاسع : يتحمل الطرف الثاني المسؤولية القانونية الكاملة عن أية مخالفات أو أفعال يعاقب عليها القانون قد تنشأ نتيجة عدم مراعاته للقوانين واللوائح أثناء مباشرة عمله من مخالفات من الجهات المعنية ومنها البلدية أو وزارة التجارة والصناعة . . . الخ .

البند العاشر : لا يحق للطرف الثاني وضع إعلان أو ملصق علي المساحة المتفق عليها ما لم يأخذ موافقة خطية من الطرف الأول مسبقا .

البند الحادي عشر : يقر الطرف الثاني بأن عنوانه المختار لإرسال أي مراسلات من الجمعية أو أي جهة أخرى أو المراسلات القضائية هو عنوانه الموضح في صدر هذا العقد .

البند الثاني عشر : يفسخ العقد في الحالات الآتية : -

١ - زيادة أسعار أصناف الشركة بالجمعية عن غيرها من الجمعيات الأخرى بعد التنبيه علي الطرف الثاني شفاهاة بعدم تكرار المخالفة .

٢ - مخالفة الشركة لأي بند من بنود هذا العقد .

٣ - عدم توريد هذه الأصناف لمدة أسبوعين متتاليين .

٤ - تلتزم الشركة بالأسعار والقرارات الصادرة والمعتمدة من اتحاد الجمعيات بجميع الأصناف .

البند الثالث عشر : يحق للطرف الأول تغيير مكان أو المساحة المستثمرة حسب ما تقضيه مصلحة الجمعية بعد الاتفاق مع الطرف الثاني .

البند الرابع عشر : كل ما لم يرد في هذا العقد تنطبق عليه أحكام القانون الكويتي كما تختص محاكم الكويت بنظر أي نزاع يثار حول هذا العقد .

البند الخامس عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء

الطرف الثاني

الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية

جمعية الدعية التعاونية

رئيس مجلس الإدارة

جراح سعد الدوسري





الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Cooperative Co. For Gen. Incl. for Foodstuffs



بداية : ٢٢٥٢١٢٥٤ - فاكس : ٢٢٥٢١١٨٣ - ص.ب : ١٥٠٠١ الدعية - الرمز البريدي ٣٥٤٥١ الكويت

Operator : 22521254 - Fax : 22521183 - P.O.Box : 15001 Code 35451 Al-Daiya - Kuwait